

3031726-94.2013.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1757/2013 - 9º

Distrito Policial de Guarulhos, 359/2013 - 9º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernanda Alaide Lobo Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

Trata-se de processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3031726-94.2013.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

3031726-94.2013.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e
Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1757/2013 - 9º

Distrito Policial de Guarulhos, 359/2013 - 9º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernanda Alaide Lobo Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

Trata-se de processo para apurar a prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06,
ocorrida em 29 de agosto de 2013, por volta das 15hs30min, na Praça Tenente Campos,
Jardim Santa Rita, Guarulhos, por Fernanda Alaide Lobo Pereira, nascida em
10/06/1995).

O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição (fls. 394 e 394/v).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na hipótese dos

autos.

O fato ocorreu em 29/08/2013 e a denúncia foi recebida em 05/03/2014. A sentença condenatória foi publicada em 01/10/2014 e o trânsito em julgado ocorreu em 19/09/2012.

A pena prevista para o citado delito na forma do artigo 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (anos), observa-se que a acusada era menor de 21 anos da data dos fatos, o que faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernanda Alaide Lobo Pereira, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão.

Publique-se e Intime-se e após, observadas as formalidades legais, com as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Guarulhos, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA